

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 619/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนาสินเทรตติ้งฯ โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนสินเอ็นเตอร์ไพรส์
กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนสินเอ็นเตอร์ไพรส์
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสามารถ สุติเชวงกุล ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 98 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า เครื่องหมายการค้าตามฟ้องเป็นของโจทก์ ห้ามมิให้
จำเลยเกี่ยวข้อง ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ตามคำขอที่ 129107 ของโจทก์ได้

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97,96)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาได้

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>